

1510834-71.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2169511/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8073299 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 5888/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2169511 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510834-71.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510834-71.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2169511/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8073299 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 5888/18/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2169511 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

JOHN DA SILVA foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 12 de março de 2018, por volta das 06h15, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru, nesta cidade, na cela 075, do raio I, guardava, para fins de tráfico, 296,31 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 98), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 102. A denúncia foi recebida por despacho datado de 02 de dezembro de 2.020 (fls. 104/106).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas (fls. 140 e 168 - audiovisual).

O acusado mudou de endereço sem comunicar o juízo, motivo pelo qual sua revelia foi decretada a fls. 159.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 171/173).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 178/195, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- os depoimentos dos agentes não são suficientes para a condenação; 3)- o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pelo auto de apreensão de fls. 07 e pelo laudo pericial de fls. 09/12 (sessenta e duas porções de maconha com peso de 257,86 gramas).

A autoria, no entanto, não restou provada.

Em juízo, a testemunha Mitsuo Armando Takahashi, agente de segurança penitenciária, relatou que a droga foi encontrada na cama do réu, em uma mochila. Havia porções de maconha e cápsulas assemelhadas a LSD. Nem todos os presos têm camas. Cada cela contem nove presos. Mas, em geral, ficam mais sentenciados em cada uma. Perguntou aos detentos de quem era a cama e a mochila, tendo o acusado assumido a propriedade. Não se recorda se havia mais materiais pertencentes ao réu na mochila. Em toda revista, os presos são retirados da cela e apenas um deles acompanha a vistoria feita pelos agentes. Após encontrar as drogas, indagou quem dormia naquela cama e o réu, então, apresentou-se. Foi-lhe perguntado se a mochila era dele e o acusado admitiu. Indagado, ele apenas confirmou que a droga era sua e nada comentou sobre ter dívidas. O acusado também não disse ser devedor de outro preso. Não houve conversa prévia entre o réu e os outros presos, antes que o primeiro assumisse ser proprietário dos itens apreendidos. Em geral, pergunta-se de quem é a cama e a quem pertence o objeto ilícito nela encontrado.

A testemunha Paulo Guilherme de Andrade, também agente de segurança penitenciária, afirmou não se recordar do fato, pois está afastado de suas funções há tempos e inclusive aposentado.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a absolvição.

Isto porque, a par da confissão informal supostamente externada pelo réu perante o agente de segurança penitenciária Mitsuo, nenhuma outra prova foi produzida em juízo, a conduzir à crença de que a droga pertencia ao imputado.

Veja-se que não se demonstrou que a cama na qual localizada a mochila em cujo interior estava o entorpecente era a utilizada pelo acusado.

Tampouco se provou que a mochila em questão era de propriedade dele.

Vale salientar não ter sido evidenciado que, na mochila, havia pertences, tais como documentos, que conduzissem à ilação de que ela era de John.

A confissão informal, quando isolada no conjunto probatório, não é elemento de convicção suficiente para a condenação.

É que, a se entender o contrário, a insegurança no tocante à liberdade individual de cada um estaria legitimada, já que bastante, para a condenação, a simples afirmação de um agente, ainda que servidor público, a dar conta de que ouviu o suspeito de um crime dizer que o cometeu.

Sempre é preciso, pois, para que se considere a denominada confissão informal, que haja corroboração por outros elementos de convicção.

Socorre-se de precedente jurisprudencial:

"Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Confissão informal de Adriana, mencionadas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, que não foi confirmada pelas demais provas. Impossibilidade de condenação exclusivamente com base em elementos de provas colhidos na fase inquisitiva. Art. 155 do CPP. Absolvição mantida." (TJSP, Apelação n. 0000500-40.2017.8.26.0594, rel.

Reinaldo Cintra, j. 20 de junho de 2.018).

Do corpo do acórdão, destaca-se:

"Quanto a Adriana, em que pese os policiais responsáveis por seu flagrante tenham dito que ela assumiu a traficância informalmente, fato é que tanto na fase policial como em juízo Adriana negou envolvimento com o tráfico, e o corréu Maykon a isentou de responsabilidade, sendo certo que, conforme bem salientado na r. sentença, a confissão informal, sequer confirmada na delegacia, restou isolada nos autos."

Não se olvida, é certo, que, na fase administrativa, o acusado admitiu que guardava a bolsa contendo droga, ressaltando que assim agiu por estar sendo coagido por outro preso, para com quem tinha dívida (fls. 25).

É de se ponderar, no entanto, que a confissão extrajudicial, apesar de reduzida a termo, igualmente não se presta à condenação quando isolada.

À propósito:

"Sentença absolutória. Apelo ministerial. Condenação por tráfico. Impossibilidade. Confissão em solo policial que restou isolada nos autos. Ausência de outros elementos a corroborar a confissão extrajudicial. Admissão apenas da posse para uso próprio. Condenação pelo art. 28. Possibilidade. Fixada a pena de advertência. Detração anômala. Ocorrência. Apelo ministerial parcialmente provido e julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento." (TJSP, Apelação n. 0001175-05.2010.8.26.0220, rel. Souza Nucci, j. 16/12/2013).

Destarte, não comprovado, de modo estreme de dúvidas, o vínculo de pertinência entre a droga e o acusado, a absolvição é medida de justiça.

Vale pontuar, por fim, que a conclusão ora externada configura mudança na linha de decisão deste juízo. Com efeito, antes, entendia-se ser possível a condenação com base naquilo que houvera sido afirmado pelo sentenciado quando indagado pelos agentes a respeito do proprietário da droga. Já agora, porém, levando em conta os argumentos expostos, entende-se que, em prol da segurança à liberdade individual, outra deve ser a solução.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, para absolver o réu John da Silva da acusação de cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

Bauru, 21 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA